خلافا لابي يوسف (وجواب (بلا اله الا الله) يفسد عندهما خلافا لابي يوسف هو يقول انه ثناء لا يتغير بعزيمته وهما يقولان انه صار جوابا فيكون متكلما بالمنافي (وخبر سوء بالاسترجاع) انا لله وانا اليه راجعون (وسار بالحمد لله و) جواب خير (عجب بلا اله الا الله او بسبحان الله و) يفسدها (كل شئ) من القرآن (قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب) لمن طلب كتابا ونحوه وقوله آتنا غداءنا لمستفهم عن الاتيان بشئ وثلث حدود الله فلا تقربوها نهيا لمن استأذن في الاخذ وهكذا واذا لم يرد به الجواب بل أراد اعلام أنه في الصلاة لا تفسد بالاتفاق (و) يفسدها (رؤية متيمم) اومقتد به ولم يره امامه (ماء) قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد كما سنقيد به المسائل التي بعد هذه أيضا وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم (و) كذلك (تمام مدة ماسح الخف) وتقدم بيانها (و) كذا (نزعه) اى الخف ولو بعمل يسير لوجوده قبل القعود قدر التشهد

قوله يرحمني الله وبه لا تفسد ظهيرية ولو قال الحمد لله فمن العاطس نفسه لا تفسد وكذا من غيره ان أراد الثواب اتفاقا كما تفسد اتفاقا اذا أراد به تعليم العاطس أن يقول ذلك ولو أراد به الجواب للعاطس لا تفسد لانه دعاء لم يتعارف جوابا وقيل تفسد ٢ (قوله وقال ابو يوسف لا تفسد) لانه دعاء بالمغفرة والرحمة وجه قول الامام حديث معاوية بن الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين شمت العاطس ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس وهو غير صالح في الصلاة (قوله ويفسدها كل شئ من القرآن قصد به الجواب) انما قيد بالقرآن ليعلم الحكم في غيره بالاولى فلو ذكر الشهادتين عند ذكر المؤذن لهما أو سمع ذكر الله فقال جل جلاله او ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه أو قال عند ختم الامام القراءة صدق الله العظيم أو صدق رسوله او سمع الشيطان فلعنه او ناداه رجل بأن يجهر بالتكبير ففعل فسدت فان قيل روى انه صلى الله عليه وسلم قال في جواب بن مسعود حين استأذن عليه في الدخول وهو في الصلاة ادخلوها بسلام آمنين ولم تفسد الصلاة اجاب عنه السرخسي بانه محمول على أنه انتهى بالقراءة الى هذا الموضع ولم يرد به الخطاب كما في شروح الهداية (قوله اومقتد به ولم يره امامه) قال في البحر المتوضئ خلف المتيمم اذا رأى الماء ففهقه المؤتم فعليه الوضوء عندهما خلافا لمحمد وزفر بناء على ان الفريضة متى فسدت لا تقطع التحريمة عندهما خلافا لمحمد وزفر وحاصله ان هذه المسئلة متفق فيها على بطلان الصلاة غير ان الامام وابا يوسف يبطلانها وصفا فقط ومحمد وزفر وصفا واصلا واذا حكما بعدم النقض بالقهقهة فيها لانه لم يكن في الصلاة اصلا ولا شك ان هذا الحكم ليس من الاحكام الاثنى عشرية فافهم (قوله قدر على استعماله) الضمير في قدر للامام في الصورتين (قوله قبل قعوده قدر التشهد) انما قيد به ليكون الفساد فيها متفقا عليه بخلاف ما اذا قعد قدر التشهد حيث لا تفسد عندهما وتفسد عنده لهما ان هذه المعاني وان كانت مفسدة كالحدث والكلام الا أن حدوثها انما جاء بعد التمام اذ لم يبق عليه شئ من الفرائض والاركان بدليل ما في حديث ابن مسعود اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك حيث علق التمام بالقعدة فمن شرط شيأ آخر فقد زاد على النص وهي نسخ ولم يجز بالرأي واختلف في الوجه للامام فذهب أبو سعيد البردعي الى أنه انما قال بالبطلان لان الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده لانها لا تبطل الا بترك فرض ولم يبق عليه سوى الخروج بصنعه فلولا انه فرض لما فسدت بتركه وتبعه على ذلك العامة كما في العناية وذهب أبو الحسن الكرخي الى ان البطلان عنده باعتبار ان هذه المعاني مغيرة للفرض كنية الاقامة فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها ولا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس بفرض وانما استنبطه البردعي من هذه المسائل وهو غلط منه لانه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام قال في المجتبى والمحققون من أصحابنا على قول الكرخي وفي المعراج معزيا للحلواني والصحيح ما قاله الكرخي وقال صاحب التأسيس ما قاله أبو الحسن أحسن اه (قوله وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم) كمرض وخوف من عدو اذا زال قبل القعود قدر التشهد (قوله وتقدم بيانها) وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها (قوله لوجوده قبل القعود قدر التشهد) ولو كان بعد ما قعد قدر التشهد

٢ قوله وقال أبو يوسف لا تفسد الذي في الشرح هنا خلافا لابي يوسف اه

فعلى